

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE CABO ROJO**

MARÍA DEL CARMEN PADILLA LÓPEZ DEMANDANTE VS. JOSÉ M. GARCÍA ACEVEDO DEMANDADO	Sobre: INTERDICTO POSESORIO INJUNCTION PROVISIONAL PRELIMINAR Y PERMANENTE
--	---

URGENTE DEMANDA JURADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante del caso en epígrafe, **MARÍA DEL CARMEN PADILLA LÓPEZ y como representante apoderado su hijo DENNIS PADILLA PADILLA** (en lo sucesivo, la “Parte Demandante” y/o la “Demandante” a través del abogado que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE ALEGA y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

Amparo de la Regla 57.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico un Tribunal podrá dictar una orden de Entredicho Provisional sin Notificación Previa a la Parte Adversa si aparece claramente de los hechos expuestos en la demanda jurada que se causarán perjuicios, pérdidas o daños inmediatos e irreparables a la parte solicitante antes de que pueda notificar y oír a la parte adversa o su abogado. En adición se incluye a la presente demanda una acción de interdicto posesorio al amparo de las disposiciones de la Ley de Recursos Extraordinarios, Artículos 690 al 695 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3561, et seq., y el Artículo 724 del Código Civil, 31 L.P.R.A § 7862.

Mediante esta Demanda Jurada, se solicita de manera urgente que este Honorable Tribunal emita una orden a través de la cual se ordene a la Parte Demandada a detener y revertir la destrucción de unas verjas de “cyclone fense” y bloques pertenecientes a la demandante así como la paralización de una obra que al momento parece ser una estructura, con su aparente cablería eléctrica, que pretende realizar el demandado en un terreno, a sabiendas que este le pertenece a la demandante. También solicitamos al Honorable Tribunal que ordene al demandado abstenerse de cometer actos de perturbación u otros que manifiesten el mismo propósito en la posesión que ostenta la Parte Demandante sobre el

inmueble que se describirá a continuación, bajo apercibimiento de desacato al tribunal por desobediencia a la predicha orden.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia sobre la acción civil de epígrafe en virtud de los Artículos 5.001, 5.003 y 5.005 de la Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 y de la Ley Núm. 21 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 4 L.P.R.A. §§ 25a y 25c; el Artículo 690 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3561; el Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico, (31 L.P.R.A. § 10801); y la Regla 59 de Procedimiento Civil de 2009, 32A L.P.R.A. Ap. V, R. 59.

Además, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Cabo Rojo, adquiere jurisdicción en virtud de la Regla 3.3 de las de Procedimiento Civil vigentes que dispone que los pleitos con relación a algún derecho o interés en bienes inmuebles se presentarán en la sección o sala correspondiente en que radique el bien inmueble objeto de la acción. 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 3.3.

III. LAS PARTES

1. Parte demandante **MARÍA DEL CARMEN PADILLA LÓPEZ**, mayor, soltera, retirada, y vecina de Cabo Rojo, Puerto Rico.
2. En su representación como apoderado su hijo **DENNIS PADILLA PADILLA**, mayor de edad, soltero, retirado y vecino de Cabo Rojo, Puerto Rico, con dirección física Carr. 3301 KM 0.2 Sec. Combate, Cabo Rojo y postal: P O BOX 535 Boquerón, PR. 00622. Número de teléfono (787) 375-8075. Correo electrónico: dp071962@gmail.com. (Véase anejo III).
3. Por información y/o creencia, la parte codemandada, **JOSÉ M. GARCÍA ACEVEDO**, mayor de edad, comerciante, dueño de varios negocios y propiedades en Cabo Rojo, se desconocen sus circunstancias personales.

IV. LOS HECHOS

4. La demandante lleva en posesión del predio en controversia desde el año 1998 cuando mediante escritura de agrupación este se unió a la finca continua de su propiedad. (Véase anejo II)
5. La propiedad en controversia es la siguiente:
 - A. RUSTICA: Parcela de terreno radicada en el Barrio Boquerón del término municipal de Cabo Rojo, Puerto Rico con una cabida superficial de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PUNTO SEIS MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS (4,338.6432) METROS CUADRADOS, equivalentes a Uno Punto Mil Treinta y Ocho (1.1038) cuerdas. En lindes por el Norte, en tres (3) alineaciones que suman de Treinta y Siete Punto Trescientos Cincuenta y Seis (37.350) metros, con la Carretera Número Trescientos Uno (301); en otra alineación que mide Veinticinco Punto Cuatrocientos Setenta y Dos (25.472) metros, con solar segregado previamente; por el Sur, en Veintinueve Punto Trescientos Noventa y Cuatro (29.394) metros, con terrenos de Jaime Ortiz, en otra alineación que mide Veinticinco Punto Cuatrocientos Setenta y Siete (25.477) metros, con remanente de la finca principal de la cual se segrega; por el Este, en Cien Punto Novecientos Cuarenta y Seis (100.946) metros, con solar segregado y remanente de la finca principal de la cual se segrega y por el Oeste, en dos (2) alineaciones que suman Ciento Cuatro Punto Seiscientos Catorce (104.614) metros, con terrenos de Mercedes Padilla.---

---De conformidad con un estudio de título preparado por Lizandra Cintrón Henríquez de Dos (2) de enero de dos mil diecinueve (2019), la propiedad antes descrita, consta inscrita a favor de Dominica Padilla Acosta, también conocido por Dominick Padilla Acosta y esposa María del Carmen Padilla López, quienes adquieren por agrupación para sí con un valor de Seis Mil Dólares (\$6,000.00); según la Escritura Número Ciento Treinta y Uno (131) otorgada en Cabo Rojo, el Once (11) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998) ante el notario Ramón Guillermo Vélez Rivera e inscrita al folio Cuarenta y Nueve (49) del tomo Setecientos Doce (712) de Cabo Rojo, finca Veintisiete Mil Seiscientos Setenta y Tres (27,673)e inscripción primera (1era.) y única. --

6. La semana pasada, para la fecha del 18 de febrero de 2025 aproximadamente el demandado comenzó a destruir las verjas en bloques y “cyclone fense” de la casa de la demandante que colinda con el terreno en controversia y el cual aunque lo divide o dividía una verja, registralmente está agrupado con el solar de la casa de la demandante y es suyo. El hijo de esta, su apoderado, el señor Dennis Padilla le indicó al demandado que detuviera la obra, ya que tanto el demandado como todos los vecinos conocen que doña María del Carmen Padilla López es la dueña de dicho predio. El demandado hizo caso omiso y continuó la obra que al momento parece ser una estructura que pretende realizar el demandado en el terreno que a sabiendas le pertenece a la parte demandante. El demandado se limitó a decir: “Lléveme al tribunal que quiera, o llame al policía que guste”.

V. CAUSAS DE ACCIÓN: ENTRE DICHO PROVISIONAL E INTERDICTO POSESORIO

7. Este precepto autoriza la intervención del aparato judicial para tutelar la posesión como hecho de todo poseedor. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los Bienes, Los Derechos Reales, 5ta ed., Madrid, Ed. Offirgraff, 2005, T. II, pág. 132.
8. Por eso, nuestras leyes de procedimientos proveen los medios para amparar o restituir al poseedor inquietado en su posesión. Cuando el Art. 724 del Código Civil, supra, habla de “los medios que la ley procesal establece”, se refiere a los interdictos que autorizan los Arts. 690–695 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. §§ 3561–3566, los cuales permiten el uso del injunction para retener o recobrar la posesión de propiedad inmueble.
9. Los presupuestos necesarios que deben confluir para lograr la protección interdictal están recogidos en el Art. 691 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3562. Dicho artículo dispone, en síntesis, que para poder deducir con éxito la acción posesoria, es necesario aseverar y establecer el hecho de que el demandante, dentro del año precedente a la fecha de presentación de la demanda, estaba en posesión del bien objeto del pleito, si se trata de recobrarlo, o si lo estaba y está, si se trata de retenerlo. Íd.
10. Además, deberá hacer constar que ha sido perturbado o despojado de dicha posesión o tenencia describiendo los hechos constitutivos de la perturbación o despojo, así como si dichos actos fueron realizados por el demandado o por otra persona por orden de éste.
11. De lo anterior se deduce que los requisitos generales del interdicto para recobrar o retener la propiedad son: (1) que se halle el reclamante o su causante en la posesión o en la mera tenencia de la cosa; (2) que haya sido inquietado o perturbado en ella, o tenga motivos fundados para creer que lo será, o que haya sido despojado de dicha posesión o tenencia, por lo que debe expresar con claridad y precisión en la demanda los actos exteriores en que consista la perturbación, el conato de perpetrarla o el despojo, y manifestar si los ejecutó la persona contra quien se dirige la acción; y (3) que se presente la demanda antes de haber transcurrido un año, contado desde el acto que la ocasiona. J. Santos Briz, Derecho Civil: teoría y práctica-derecho de cosas, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, T. II, pág. 79 esc. 6.

12. Con relación a la demanda de injunction en general, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que una demanda de injunction posesorio que contenga las alegaciones pertinentes a los recursos de esa naturaleza, aduce hechos constitutivos de la causa de acción. *Rivera v. Cancel*, 68 D.P.R. 365, 368 (1948); *Polo v. Chapero*, 54 D.P.R. 717, 720 (1939). Asimismo, se ha sostenido que una demanda que alegue que el demandante posee determinado inmueble, que alegue actos de perturbación y de despojo por los demandados, y que éstos ocupan parte de la finca, detentando así la posesión, es suficiente. *Buxeda Jr. v. Escalera*, 47 D.P.R. 647, 650 (1934); *Pueblo v. Galarza*, 41 D.P.R. 606, 613 (1930); *Oliver Cuveljé v. González*, 37 D.P.R. 936, 940 (1928).
13. La demandante está expuesta a sufrir un daño peor e irreparable, pues de la evidencia se desprende que el demandado tiene la intención de continuar destruyendo la verja y construir una edificación.

VI. IMPOSICIÓN DE HONORARIOS DE ABOGADO POR TEMERIDAD

43. Para culminar, es menester señalar que la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil dispone que: **“En caso [de] que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda corresponda a tal conducta”**. Conforme a la citada regla y en lo patente, marcada y clara que puede verse la frivolidad de los Demandados que ha llegado al extremo que ha obligado a la Demandante a instar el presente pleito de manera urgente y en menos de 72 horas redactar el presente extenso, complejo y arduo escrito, se le solicita a este Honorable Tribunal que imponga en concepto de honorarios de abogado una suma no menor de CINCO MIL DÓLARES (\$5,000.00) a favor de la Demandante.

VII. SÚPLICA

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, respetuosamente se solicita del Honorable Tribunal que:

- 1) Declare **HA LUGAR** la solicitud de Interdicto Posesorio y expida una orden dirigida a la Parte Demandada ordenándole que se abstenga de cometer actos de perturbación u otros que manifiesten el mismo propósito por sí o a través de terceras personas, bajo apercibimiento de desacato al tribunal por desobediencia a la predicha orden;

2) Declare HA LUGAR la solicitud de Entredicho Provisional; y emita una orden mediante la cual ordene a que la Parte Demandada retire sus empleados, paralice toda obra y restituya la misma a su estado original.

3) La imposición de honorarios de abogados por temeridad una suma no menor de CINCO MIL DÓLARES (\$5,000.00) a favor de la Demandante.

RESPETUOSAMENTE RADICADO

En San Germán, Puerto Rico a 27 de enero de 2025

F/Lcdo. Carlos Cruz Martínez
RUA: 21,522
Urbanización Salamanca,
Calle Toledo # 229, San Germán,
Puerto Rico 00683
Tel. (787) 517- 4668
ccruzlegal@gmail.com